

מסורת הש"ס

א) [נעיל קסח:]: ט לקמן קסא, א רש"ל (9) זב"ק קי"ג: (ס) [נסח]: רש"ל קסח וטו"ק, (ז) רש"ל, ובי רש"ל וקסא לפי (ז) רש"ל, (ח) רש"ל, (ט) רש"ל, (י) רש"ל שטר השני אצל לחור למוכר, (י) דבידלא חי הוה פריך על רשבי' דלמור אין כותבין אינא למיפרי' היז אצל חי כ"ל רש"ל, (ז) רש"ל,

	
הנהגות הב"ח	
(א) תוס' ד"פ (נדף הקודס) אצל וס' נקטס במסירה כדמפרש לקמן: (ב) בא"ד למוכר כלום דרשביצוי: (ג) בא"ד לפי שאמר דהשטר הראשון שכבתה וחתמת ונתת לי נאבד יעשו בית דין:	

רבינו גרשום

הלואה אצ"ג לדיח ביה אחרות מצי טריף ומשי"ה אין כותבין בשטר הלואה כלל: רשבי"ג אומר אף שטרי מקח וממכר. אצ"ג דלא כתב ביה אחריות אין כותבין משום דאיכא למיחש (ש) דהמוכר טריף מעיקרא בהאי שטר דאין בו אחריות אחרי שחתמוּ, לא שטרות והדר טריף מלקוחות כבשטר קמא דאית ב"י אחריות ויאמר דהך שטר מכירה נתן לו אחרי שמכר לו קרקע אחר שנטרף לו: וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, זה הטעם אחר דאין חזקין וכותבין שטר שני אחריו מקח וממכר דקא סבר הנותן מתנה לבחירו והחזיר לו את השטר חזרה מתנתו. הכא נמי לגבי מקח וממכר להיכא דכתב ליה המוכר ללוקח ואמר הלוקח אבד שטרי אצ"פ שאמרו עדים אנו כתבנו וחתמנו ונתנו לו אין כותבין משום דאיכא למימר שמא לאחו שמכר לו את הקרקע ועשה לו שטר מכירה חוזר בו הלוקח והחזיר למוכר השטר ומיד חזרה לו למוכר הקרקע כדפרישי' לגבי מתנה והאי דקאמר אבד שטרי אין כותבין דלמא אינדינומי אינערט ואיכא למיחש דלמא אתר למיכורא המוכר אותו קרקע שהחזיר לו את השטר אצ"ג דלא כתב ביה אחריות מצי טריף ליה בהאי שטרא ממכר עצמו לא מלקוחות אס כמדיה: והכימין אומרים מתנתו קיימת. אצ"ג הדחזיר לו את השטר מכירתו קיימת וליכא למיחש להאי ולכתב כותבין לו ללוקח שטר אחר חזין מאחריות שבו וכדאמרי' לעיל: אמר מר חזין מאחריות שבו ומאי טעמא. אין כותבין משום שטרי אחרי דאי כתבי ליה באחריות דלמא מכוב ולא אבד שטר ראשון: אמר רב ספרא אין כותבין שני שטרות באחריות על שדה אחת ודלמא טריף והדר טריף כי האי גונא דראובן מכר שדה לשמעון שהיתה כבר משועבדת לבעל חוב של ראובן שהלווה ואזיל בעל חוב של ראובן וטריף שדה מן שמעון שקנאה ואזיל האי שפעון וטריף לקוחות אחריני שקנו מן ראובן אחרי ששכר ראובן לשמעון השרה דהיינו חד טירפא דקא טריף בשטר אחד קמי בית דין ואתו בית דין וקענו אותו שטר שבא לפניהם כדי שלא יטורפו בו פעם אחת והדר אזיל שמעון ועביד קנוניא בהדי בעל חוב של ראובן ואמר ליה שוף לי פורטא בהאי ארעא. אמר ליה המתן לי והנח לי לעמוד בשופי באותו קרקע שהיה משועבדת לך שקניתי הנהיגי לעמוד ביה שנח או שחם

רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו בשטרי מקח וממכר אין כותבין.
דס"ל אומיות נקנות במסירה כדלקמן [ע"ג] גבי מתנה כדחיישין דלמא לאחר שכתבו ונתנו לו שטר המכירה החזיר לו לוקח זה למוכר את השטר וחזר לו מקחו כדאמרין גבי מתנה: חזרה מתנסו.

כדמפרש לקמיה [ע"ג] טעמא: **מתנסו קיימם**. אלא אם כן חזר ומכרה או נתנה לו בקנין גמור או בשטר חדש כדין לוקח ומוכר: **אמר מר חזן מאחריו שנו מאי טעמא**. אין כותבין לו אחריות: **אמר רב ספרא לפי שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת**. שאם יכתוב לו שטר אחר חיישין דלמא אמי בעל חוב וטריף ליה להאי שדה דלמור הקונה אותה כי אבד שטרי שהיה לי על שדה זו וכתבו לו שטר אחר עליה וכיוון דנטרפה מידו אזיל כותבין שטר דכתבין ליה וטריף ללקוחות שקנו אחר שקנה הוא ויעשה קנוניא עם הבעל חוב שטרפה ממנו: **ואמר ליה שוף לי דאיקוס צארעא**. כלומר אל מערער עלי עתה כלום. פ"י שוף בשופי כדגרסין (כתובות דף ג.) והוא שאכלוס בעליהם שלש שנים ובשופי. כך אמר ליה שוף לי דאיקוס צארעא ארבע או חמש שנים עד דימיישן הדבר והדר תא ותערער עלי וימנא אחריתי ועבד הכי וצתר זמן מערער עליה וטריף לה מיניה והדר אזל הקונה שאמר אבד שטרי וכתבו לו אחר ומפיך ליה להווא שטרא [קמא] דכתבו ליה על שדה זו ואזיל וטריף ללקוחות: ומקשינן עלה ויכיון דקריענא **לשטרא**. דבעל חוב צויתאן קמייתא דטריף במאי קטריף כי אמי השתא וטריף: **והאמר רב נחמן נ"ו**. כך הוא הסדר מלוה צא לצי"ד ויזעק על הלוה שיפרע לו חובו ומומנין ליה

ללוה **צדינא כדאמר'י** ז) ולא חי אמי משמתינן ליה וכותבין שטר טירפא למלוה שילך ויפשפש אחר קרקעותיו של לווה וכל מקום שימצא מנכסיו או מלקוחות שקנו ממנו אחר כי יראה שטרו לצי"ד של אותו העיר וימסרו לו קרקעותיו למלוה ויכתבו לו שטר אדרכתא שהיא שלטו ודורך על נכסיו של זה לגבות חובו מהן כדמפרש בהגולא בתרא) ושטר הטיירפא יקרעו פן יחזור ויטרוף צי"ד אחר וישומו הנכסים כדין שומת בית דין כדמפרש צי"ק וכפי השומא יקחם בחובו ויכתבו לו צי"ד שטר שומת הנכסים לעת צרכה קבלם משום דשומא הדרא לעולם כשהיא לו מעות ללוה כדאמר'י [צ"מ] (דף טז:) (דף לה.) וכשימתו לו בית דין שטר השומא יקרעו האדרכתא פן יחזור ויטרוף בה פעם שניה שלא כדין: ומשינן ל"ז **לרישא דמי מחא אכפסהי**. לכך אין כותבין שני שטרות כדחיישין דלמא לאו מחא ההולאה יבא ויטרוף אלא יבא יעשר ער כי זו השדה גולה מאבדותיו זה שמכרה לך והציב עדים כי זו שדה אבותיו והמוכר שמכרה גולה מאבדותיו והוציאוהו מידו והעמידוהו ציד המערער וכתבו ללוקח שנטרפה מידו וכי יש לו רשות לטרוף הלקוחות שקנו קרקע מן המוכר שמכר לו שדה זו והגולה והלך ועשה קנוניא הלוקח עם הנגול שלקח השדה מידו ואמר ליה שוף לי ועשה כן ואחר ד' וה' שנים עוד צא הנגול והציב עדים כי שדה זו גולה המוכר הזה ומכרה לך וטורפה מידו וחוזר הלוקח הזה בשטרי ז) (השני שכתבו לו שדה אחת כותבין שני שטרות על שדה אחת: **אמר ליה רב אחא מדיפסי לרבינא**. אמאי תלינן טעמא משום דא"ל שוף לי וכי צלא טענה זו נמי כיון דנקיט שני שטרות ציוס אחד יכול לטרוף ולחזור ולטרוף ולכך אמר רב ספרא אין כותבין שני שטרות על שדה אחת: ומשינן א"כ **נפיש עליה**. מריצות ומחלוקות של בעלי דינין צבת אחת ויתנו לצ על גניצתו: **ונכתבו ליה שטרא מעליא נ"ו**. אמתניתא פריך אמאי קמי חזן מאחריות שבו משום פסידא דמוכר והלא יכולין אנו לעשות תקנה שיכתוב לזה שאמר אבד שטרי שטר מעליא ובאחריות דאיכא למימר הדין עמו דודאי אבד שטרו ונכתבו ליה לאידך למוכר שזכר שזיכה שנפסד השטר הראשון שציד הלוקח ולא יבא לגבות צו עוד דהשתא ליכא למיחש דלמא טריף והדר טריף שהרי כשיצוילא הלוקח שטרו הראשון שאבד כדצריז יוציא המוכר את השובר שכתבו צו כל שטרי דיפקון כו' כל שטרי מכירה דיפקון על ארעא דא יהו צטלין: **לצר מדיפקון**. כלומר חזן מזה השטר שכתבתי לו בזמן פלוני תחת הראשון שאמר לי שאבד ממנו: **ואם אומרים נ"ו**. מחלוקת הגאסיה הוא שכתבתינן צפירקין [קע:] בשטרי הלואות דאיכא למאן דלמר אין כותבין שלא יח' לריך לשמור שוברו מן העכברים ומלוה שאבד שטרו הפסיד חובו וה"ה לשטרי מקח אם אבד הלוקח שטרו לא נכתבו ליה שטרא מעליא על סמך השובר שציד המוכר שהרי לא יכתבו שובר דנמצא מוכר צריך לשמור שוברו מן העכברים:

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

השטר כדי שיחזור המכר ורצון דפליגי עליה דרבן שמעון בן גמליאל סבירא ליה אין אומיות נקנות א) כדמפרש לקמן ולריך לכתבו קני לך האי שטרא וכל שעצודיה וכיון שכותבין שמקנה לו מה שכתבו בשטר אין לחוש אם השטר השני ציד הלוקח שאפילו יש צידו אלק

שטרי מכר קנה המוכר בחזרת השטר כיון שכתב לו הלוקח שחזר ומקנה לו (הגה"ה. וקשה לפי פ' ז) [ענין בתרא זה] אמאי לא נעשה לו שטר שני שכתב לו פלוני בן פלוני ואמר לנו אבד שטרי שכתבתם ושחתמתם ועתה כתבו אחר לראיה שלא יוכל המוכר לכפור המכר כשלא אמצא עדי מסירה וזה השטר לא יזיק כלום למוכר שכיון שכותבין בשטר השני שמחתם שאבד הראשון כתבו השני לא יזיק למוכר כלום ז) כשיצוילא השטר שחזר לידו או יצא עדים שהחזיר לו הלוקח את השטר כדי שיחזור המכר לא יכול לומר שני שטרות היו לי וכל זמן שהאבד צדי לא חזר המכר שהרי מוכים מתוך השטר השני שלא כתב לו המוכר אלא העדים עשאוהו אחר שהחזיר הראשון למוכר ושיקר להם לומר שנאבד וי"ל דחיישין לצי"ד שזעזעוהו העדים לפי שאמר (א) [שנאצד] השטר הראשון שכתבנו וחתמנו ונתננו לו יעשו צי"ד לומר אם לא שחקרו עדים שאבד הראשון לא כתבו לו שני שאפילו לרצנן דלמרי לעיל בשליה יש נוחלין (דף קלח:): **דצי דינא צתר עדים דייק הכא איכא למימר דמדור דכיון שהעדים מעידים על מתלת מעות המכר צעדות צרורה וגם עתה צאים לגמור הדבר לפי שאמר שנאבד השטר הראשון לא היו כותבין לו אלא דבר צרור. עכ"ה) וקצת קשה לפי ז) [ענין בתרא] זה הא**

משמע ממילתיה דרשב"ג דחייש שמא חזר המכר אצל לאנייש דעלמא שמא נתן לו הלוקח השטר כדי לקנות השדה לא חייש מדקאמר וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הנותן מתנה לשטר מן עד חזרה מתנתו וי"ל דלאנייש דעלמא אם נתן לו הלוקח שטר מכר שלו כדי לקנות השדה קנה במסירה אע"פ שיש עדיין שטר שני צידו ולכן לא יועיל להזיק לאנייש דעלמא שטר השני שהרי לא יכול לחזור מאחר שמסר לו"י שטר אחר ודוקא למוכר לא תועיל חזרת השטר אחר כיון שצשטר שני הנשאר ציד הלוקח כתובה חובת המוכר: **לְבַתָּוֹב לְאִידִךְ בִּשְׁטְרֵי דְרַיְפָקוֹן בּוּמַנָּא דֵא ב'ו**. והא' והא' מיירי שאין המוכר לפנינו כדפרישית לעיל על מילתא דרשב"ג וי"ל (ז) (דרשב"ג ודאי בשאטין לפנינו) אצל הכא כי פריך על האי דקאמר חזן מאחריות שבו ז) [ויינין] שצשום ענין אין כותבין א) [לאחריות] אפי' הוא לפנינו וגרסא דודאי הוה מצי לשנויי ה"ה אם הוא לפנינו ז) [דכותבין ורצותא קמ"ל דאפי' אינו לפנינו אפי' כותבין לו אלא דעדיפא משני ליה]: **לְבַר מַמָּא דְרַיְפָקוֹן בּוּמַנָּא דֵא**. פ"י ויכתבו לו מזמן שני אצל שטר דלעיל דקאמר צברייתא ז) [ויינין דכותבין בשטר מקח וממכר וכותבין בשטר זמן ראשון כדפרישית לעיל: בעלמא

לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

פה א מיי פכ"ג מהל' מלוה וזה הל' י סמן עשין ג' טו"ע ח"מ פ"י מהל' עשין ג' פ"ב ב ג ד מיי פכ"ג שם הלכה י"ג סמן שם טו"ע ח"מ פ"י מהל' עשין י ובג"י המנצ"ס:

	
רבינו גרשום (המשך)	

הכי גובה ממנו ושמעון אזיל וטריף מלקוחות שקנו אחרי כן אי נמי הכי הוה עורבא דובין וכן הוה דכתב ליה כבשטרא דאקני ליה ואזיל דאובן וקנה ומכר לשמעון מה ששיעבר לראשון משום דקיימא לן דאינין דוקא ומכר משועבר ומשום הכי דכתב ליה הכי לבעל חוב לא מצי למימר ליה שמעון לבעל חוב דראובן לאו בעל דברים דידו את. ומקשי' מאי קנוניא מצי למיבעי עם בעל חוב והלא כיון שטרף שמעון בעל חוב דראובן פסע ראשונה קרעו בית דין לשטרא שלא יחזור ויטרוף בו וכיון דקריע בית דין שטרף למוכר האמר רב נחמן בעל חוב זימנא אחריתי דאובן קרעו פסע ראשונה שלא יחזור ויטרוף בו וכיון דקריע בית דין שטרף למוכר האמר רב נחמן כל טירפא דלא כתב ביה כו'. שכן הוא הדין כשבא בעל חוב וטריף מן הלוקח שטר אחר הלואתו שהיו משועבדין לו נכסי חזרו הלוקח אצל המוכר שהוא הלוח ואם אין למוכר כסף וזול ולא מטלטלי ולא מקרקעי' לפדות ללוקח חזרו הלוקח ובא לו לבית דין ומראה להם שטר מכירה שמכר לו אותו פלוני קרקע ובאו בעלי חוב שקדמו לקנייתו וטרפתוהו ממנו ובאין בית דין ובכותבין לזה לוקח שטר טירפא שילך ויחזור אם קנה שום אדם מן המכר שלו שום קרקע אחר שמכר לזה שילך ויטרפוהו שטר טירפא ויטרוף אותו קונה וקודם שיכתבו לו בית דין שטר טירפא מקרינן את שטרו כדי שיהא יתור ב' שטרות בידי השטר אבדש טירפא שמשבא מצי שקנה אחריו ממנו אם פייסו מוכר לו ואם לאו חזרו לבית דין ואומר להם מצאתי מה שקנה אחריו ולא חשביה לטטר טירפא מכתובתם לי ואמר' לו בית דין חזרו לנו טירפא מקרינן אותו וקובעין לאותו קונה זמן שפייס את זה ומחייבין אותו עד שפייסוהו ואם לאו [ובי"ד] כותבין לזה לוקח אדרבתא פסק דין על נכסיו של קונה מחייבי לפדותו מה שנטרף אם פייסו הוי מוטב ואם לאו חזרו הלוקח ויבואי האדרבתא אצל בית דין ואמר לאו השנינו עלי ונטולין בית דין אדרבתא וקורטין אותה וטולחין אותה אצל בני אדם שביקאין כמה היתה שזה קרקע שלו שטרפתה ממנו וכותבין לו שטר שומא והולך ונטול בעל כרחו כפי שומת קרקע שלו אלמא דקרענא קאטרא מקמי דטריף ובמאי לא קאמר ליה את טריפן: לא צריכא אקרא. ואיי מלוה גבי האי לוקח וטריף ליה מיניה מכח אבהותיה. מחמת דאית ליה עדים דהוות של אבותיו ואחתימי כה"ג דמכרה לו ללוה ושוב לוה זה מכר אותה שדה לשמעון שהיתה של אביו של מלוה והכי מצי טריף להאי בכל זמן משמעון מכת שהיתה של אבותיו. ומקשינן למה ליה למימר לוקח לבעל חוב שוף לי דאוקים בה והדר את טירפן ואם איתא דכתבין ב' שטרות למלוה או ללוקח ויפוק ליה דאפי' לא אמר ליה שוף לי

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כן נפיש עליה בעלי דינין אי טריף והדר טריף לאלתר וכדמתצינן לעיל. ואי קשיא לך היכי נקט בעל חזר שטרי הא אמרינן בשטרי הלואה אין כותבין ותרצין הכי הא בעל חוב שטרין שמעון לוקח נמי הוה מראובן וטרפתוהו ובעל חוב דמקח וממכר הוא: וליכתוב ליה להאי כו'. והשתא קא מדורא דלמאי דקאמר אבד בשטרי מקח וממכר כותבין שטר שני חזן מאחריות שבו ואמאי אין כותבין בו אחריות ליכתוב ליה שטרא מעליא באחריות דאבד וליכתוב ליה לאידך למוכר תקנתא כי האי גונא דכי חיישין שמא לא יאבד ומויערם נכתוב הכי כל שטרות דיפקון על ארעא דא קדים ומוניהו מזמן דהשתא פסולין חזן מן דמפיך בומנא דא מזמן של שטר שני זה. והשתא אפי' לא אבד שטר ראשון לא מצי טריף מיניה אלא משטר שני זה בלבד: אמרוהו רבנן קמי' דרב אשי. מרלא כתבין ליה ללוקח שטרא מעליא ולא מסכינן ליה למוכר כל שטרי דיפוק על ארעא דא כו' דהיינו כעין שובר דכתבין הכי למוכר זאת אומרת מרלא כתבין הנה למוכר ש"מ דאין כותבין שובר למלוה ולא למוכר אלא צריך שיחזיר להם אף השטר דאי ס"ד כותבין שובר כי כתבי למוכר כל שטרי כו' והיינו שובר מעליא

כיון דנקט שני שטרי טריף והדר טריף לאחריני לאלתר. אם כ